

0002246-29.2017.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... JOSÉ CABERLICE SANCHES NOGUEIRA, qualificado nos autos (fls. 42/44), como incurso nas sanções previstas no artigo 180, §3º, do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 116/117).

A preliminar de cumprimento da suspensão condicional do processo arguida pela Defesa em memoriais orais não merece amparo (fls. 155/157 - mídia digital).

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002246-29.2017.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002246-29.2017.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação culposa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CABERLICE SANCHES NOGUEIRA

VISTOS.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, §3º, da Lei Federal n. 9.099/95.

Registro, para todos os fins, que foi declarada extinta a punibilidade do averiguado Emerson Luís de Paula pelo cumprimento integral da transação penal, (fls. 132/133).

FUNDAMENTO E DECIDO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra JOSÉ CABERLICE SANCHES NOGUEIRA, qualificado nos autos (fls. 42/44), como incurso nas sanções previstas no artigo 180, §3º, do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 116/117).

A preliminar de cumprimento da suspensão condicional do processo arguida pela Defesa em memoriais orais não merece amparo (fls. 155/157 - mídia digital).

Na audiência, realizada em 1º de agosto de 2019, foram estabelecidas as condições previstas no artigo 89, §1º, incisos II, III e IV, da Lei n. 9.099/95, todas aceitas pelo acusado.

Nesta senda, em que pese tenha comparecido em Juízo até a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 (fls. 173) e tenha efetuado os pagamentos acordados (fls. 170), é certo que, além destes autos, foi processado por receptação nos autos do processo n. 0002161-09.2018.8.26.0242 (vide fls. 177/179),

em desacordo com o estabelecido no artigo 89, caput e §3º, da Lei n. 9.099/95, de tal modo que, conforme já exarado na decisão de fls. 194/195, o benefício foi devidamente revogado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÕES. PERÍODO DE PROVA ULTRAPASSADO. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE PROVA. PRORROGAÇÃO. ANUÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRÁTICA DE OUTRO DELITO. PERÍODO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO IRRELEVÂNCIA. SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO. FATO OBJETO DO FEITO IMPEDITIVO ANTERIOR OU POSTERIOR AO BENEFÍCIO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA IMPEDITIVO DA BENESSE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Ainda que assim não fosse, quanto aos demais aspectos aventados no recurso, é entendimento assente que descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício deverá ser revogado, mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 5. No caso, verificou-se que o recorrido foi beneficiado com o sursis processual em 1º/10/2013, inicialmente pelo prazo de 2 anos, no interregno entre de 1º/10/2013 a 1º/10/2015, restando posteriormente prorrogado, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, com iniciado em 15/12/2015 e findo em 15/6/2017. 6. Precedente: "É possível a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período de suspensão condicional do processo, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão" (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 3: Suspensão Condicional do Processo, Tese n. 1). 7. Não tendo o recorrente cumprido uma das condições estabelecidas, consistente no comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 89, inciso IV, da Lei nº 9099/1995), concordou com a prorrogação do período de prova, estando assistido por defesa técnica, em ato prolatado em audiência, sem interposição de recurso, não tendo, portanto, declarada extinta a sua punibilidade. 8. Mostra-se, na hipótese, plenamente possível a posterior revogação do benefício, porquanto decorreu de fato preexistente (descumprimento das condições impostas no sursis), ocorrido durante o período de prova. 9. Precedentes: "Segundo entendimento desta Corte, a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do sursis. [...] (AgRg no Resp n. 1.433.114/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 25/5/2015). [...] Segundo a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, se o acusado descumprir condição imposta a ser observada durante o período de prova da suspensão condicional do processo, impõe-se a revogação do benefício, ainda que esta decisão venha a ser proferida após o transcurso do referido lapso temporal (precedentes). [...] (AgRg no Resp n. 1.366.930/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 18/2/2015)". 10. Ainda no que concerne a prorrogação do período de prova, passível o entendimento de que não desborda dos limites impostos pelo princípio da proporcionalidade, na medida em que, além da já mencionada anuência, acompanhada de defesa técnica, entender de outro modo seria autorizar, em sede de compromisso responsável livremente assumido, substitutivo da pretensão punitiva do Estado, um 'venire contra factum proprium', também vigente na presente seara criminal. Pretendida nulidade rejeitada. 11. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/1995, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes. 12. Para a revogação do benefício em razão da existência de ação penal em desfavor do beneficiário, irrelevante se o fato objeto do feito é

anterior ou posterior ao benefício, ou noticiado quando da prorrogação, já considerada válida, já que o oferecimento anterior da denúncia teria o condão, inclusive, de excluir a possibilidade de oferecimento da benesse, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na decisão atacada. Precedentes. 13. Ausência de violação aos arts. 109, V, e 110, 1º, do Código Penal e ao art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, na medida em que afastada a alegação de ilegalidade da prorrogação do sursis processual, resta, por via de consequência lógica, rejeitada a argumentação, ligada aos dispositivos mencionados, no sentido de que a prescrição restaria suspensa apenas no interregno de 24 (vinte e quatro) meses inicialmente estabelecidos, não merecendo prosperar a irresignação recursal no ponto. 14. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.823.550/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) - destaquei.

Ademais, a relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Consta que o réu JOSÉ CABERLICE SANCHES NOGUEIRA, supostamente, entre os dias 24 de abril e 17 de maio de 2016, nesta cidade e Comarca de Igarapava/SP, adquiriu, em proveito próprio e alheio, o aparelho celular pertencente à vítima Alírio Francisco Furtado que, pela condição de quem o vendia e pela desproporção entre o preço real e o valor pago, deveria ter presumido ter sido obtido por meio criminoso.

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória merece ser acolhida.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 87/2016 (fls. 07/08), pelo relatório de investigações (fls. 11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo auto de entrega (fls. 18), pelo auto de avaliação (fls. 20), pelo relatório final (fls. 50/52), pelos demais elementos de prova produzidos em solo policial, bem como pelo teor da prova oral produzida nos autos.

De igual modo, a autoria do crime também foi demonstrada.

A vítima Alírio Francisco Furtado não foi localizada para sua oitiva em Juízo (fls. 235), todavia, registro que, em solo policial, disse que "(...) estava jogando sinuca e bebendo cerveja no Bar do Negão e deixou seu aparelho de telefone celular LG-D105, dual, de cor preta, IMEI A- 35760806370821-7 e IMEI B- 357608063708225, em cima da mesa, e algum tempo depois notou que o mesmo havia desaparecido, constatando assim o furto" (fls. 07/08).

A testemunha de acusação Luiz Carlos Colucci, investigador de polícia, declarou que a vítima registrou a ocorrência e forneceu o número do IMEI do aparelho celular, ao que solicitaram à operadora para verificar o aparelho, que estava com terceiro, de cujo nome não se recorda, mas que indicou ter comprado o celular do réu. Recordou que o réu declarou em solo policial que comprou o celular de rapaz de Aramina/SP, mas que não sabia quem era. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais (fls. 234/236 - mídia digital).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho do policial.

A jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa. Neste sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Destaco que acusada e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais relatos.

O acusado JOSÉ CABERLICE SANCHES NOGUEIRA, em juízo, declarou que estava em casa e passou um rapaz desconhecido, mas que sempre via passando na sua rua, que ofereceu o celular e recusou num primeiro momento, mas o rapaz disse que tinha um problema em Aramina/SP e precisava ir para lá emergencialmente, razão pela qual precisava vender o celular, e comprometeu-se a, posteriormente, levar o documento para ele e "foi que eu caí nessa daí". Disse que pagou R\$ 70,00 no aparelho e, depois de adquirir outro aparelho, vendeu para seu vizinho, que estava precisando (fls. 234/236 - mídia digital).

As declarações do réu em sede policial seguem a mesma linha, com a única ressalva de que, naquela ocasião, não disse que comprou outro aparelho, mas que vendeu o celular pois "precisava de dinheiro para pagar uma consulta" (fls. 13).

Ressalto que a aquisição do celular descrita na denúncia é incontroversa, na medida em que confirmada pelo próprio acusado.

Ademais, o objeto foi apreendido em poder do filho da vizinha do réu, Emerson Luis de Paula (fls. 12), que confessou perante a autoridade policial que adquiriu o aparelho celular de JOSÉ CABERLICE por R\$ 60,00 (sessenta reais) (fls. 11 e 15). Registro que o acusado tinha plena capacidade de supor a proveniência ilícita do aparelho celular, na medida em que o recebeu por quantia muito inferior ao preço de mercado (cerca de R\$ 70,00 - setenta reais), o que caracteriza a desproporção entre o valor da coisa (R\$ 346,49 - trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos - conforme auto de avaliação de fls. 20) e o seu respectivo preço, elemento mais do que suficiente para que pudesse presumir que o telefone era proveniente de meio criminoso.

Não auxilia o réu, ainda, a autodefesa de que adquiriu o aparelho celular de pessoa desconhecida, cujo nome desconhece, e que passava defronte à sua residência, sendo certo que, pelo contexto da aquisição, deveria presumir que o celular fora obtido por meio criminoso em razão das condições do negócio jurídico firmado.

Destaco que para se punir a receptação, basta que haja prova da ocorrência do fato criminoso anterior, o que foi demonstrado nos autos pelas declarações da vítima, que teve seu celular subtraído.

Não há, pois, dúvidas sobre a autoria do acusado em relação à receptação culposa, de tal modo que reputo superada a alegação da ausência de prova ou dolo formulada pela Defesa Técnica.

Assim, a prova produzida nos autos é segura e demonstra a materialidade e autoria do delito, sendo necessária a condenação do acusado pelo crime estabelecido no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Delimitada a materialidade e autoria em relação ao crime de receptação culposa, passo à dosimetria da pena, com base no critério trifásico estipulado pelo artigo 68, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 180 § 3º, do Código Penal prevê como pena-base 01 (um) mês de detenção, ou multa, ou ambas as penas.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta Maus antecedentes, pois possui condenação definitiva apenas por fato posterior ao presente (autos n. 0002161-09.2018.8.26.0242 - fato em 09/07/2018 - fls. 177/179). Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. Por fim, nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). A atenuante em questão não surtirá qualquer efeito prático, na medida em que a pena não pode ser diminuída, nesta etapa, aquém do mínimo legal previsto abstratamente, a teor do que dispõe a súmula 231 do STJ ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), motivo pelo qual mantenho a pena fixada no patamar anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela

qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto, nos moldes do estabelecido pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, já que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciem necessidade de tratamento mais rigoroso.

Por ser tecnicamente primário, diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivo, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, eis que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ CABERLICE SANCHES NOGUEIRA como incurso no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução. O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada, nos termos do Convênio OAB/SP/Defensoria (fls. 237).

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei Federal n. 9.099/95.

Cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 08 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)